REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE X CIVILE

in persona del giudice designato, dott.ssa Maria Luisa Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 49013 /2018 vertente

tra

Parte_1 *C.F._1* **)**

Rappresentato e difeso dall'avv. MANNI CRISTIANO giusta procura in atti

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 *P.IVA_1* **)**

Rappresentata e difesa dall'avv. FIORE CIRO giusta procura in atti

CONVENUTA OPPOSTA

Avente ad oggetto: Mediazione;

conclusioni precisate all'udienza del 25 febbraio 2021.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società *Controparte_1* per il pagamento della provvigione concordata in sede di conferimento dell'incarico a vendere l'immobile sito in Roma, via Crescenzio 91. A fondamento dell'opposizione ha eccepito : la parziale diversità tra l'affare procurato e quello effettivamente concluso tra le parti; la pattuizione di un prezzo diverso rispetto a quello indicato nella proposta di acquisto; la conclusione della vendita grazie all'intervento di professionisti estranei alla società di intermediazione, con conseguente elisione del rapporto causale tra affare concluso e opera del mediatore. L'opponente ha, inoltre, contestato all'agente immobiliare la omissione della verifica della situazione urbanistico-catastale dell'immobile e di averla ulteriormente complicata, mediante un tecnico di sua fiducia, prestandosi, peraltro, al deposito di un documento contraffatto. Ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al

risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1759 cod.civ., da liquidarsi in € 50.000,00 pari alla somma tra il prezzo non conseguito e la spesa effettuata per regolarizzare l'immobile.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo di avere correttamente assolto agli obblighi professionali, rilevando che l'attore era ben a conoscenza della situazione edilizia ed urbanistica dell'immobile, avendone ricevuto la proprietà a seguito di una causa di divisione ereditaria ed avendo conferito ad un tecnico, prima del conferimento dell'incarico di vendita, il compito di redigere il modello di accertamento della proprietà; che nella proposta di acquisto era stato specificato che l'immobile necessitava di regolarizzazione dal punto divista edilizio ed urbanistico e dell'abbattimento di un soppalco non autorizzato e, dunque, il *Pt_1* era a conoscenza delle criticità del bene prima ancora dell'accettazione della proposta; che era stato l'opponente a conferire l'incarico al tecnico con il quale aveva tenuto successivamente ogni rapporto; che non potevano imputarsi al mediatore i tempi burocratici necessari per risolvere le problematiche esistenti; che il mediatore non era comunque tenuto ad effettuare accertamenti ipocatastali e/o urbanistici; che in ogni caso l'affare si era concluso per effetto dell'opera del mediatore, con conseguente diritto al compenso convenuto.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2021 che, a causa dell'emergenza sanitaria, si è tenuta nelle forme della trattazione scritta .

****

In linea di fatto, deve osservarsi che è dimostrato che alla compravendita intervenuta il 12 gennaio 2018 tra l'opponente e la società *CP_2* ed avente ad oggetto il locale commerciale di via Crescenzio 91 C le parti siano pervenute a seguito dell'attività della società convenuta che raccolse, dapprima, l'incarico a procurare un acquirente per la vendita del bene e, in seguito, la proposta di acquisto della società *CP_2* che fu accettata dal proprietario. Vero è pure che il bene fu alienato per una somma inferiore (€600.000,00 anziché 630.000,00) rispetto a quella convenuta inizialmente e che , da quanto si legge nella scrittura privata con firme autenticate del gennaio 2018, la situazione urbanistica dell'immobile (realizzato ante 1967) fu regolarizzata con la presentazione di per opere già eseguite e da eseguire, depositate il 30 gennaio , il 13 ed il 20 dicembre 2017 e che l'onere della esecuzione dei lavori della è stato assunto dalla parte acquirente.

Dalla documentazione versata dalle parti e dalla deposizione del teste *Tes_1* si evince che le parti della compravendita, messe in contatto dalla società convenuta, hanno atteso ad una serie di adempimenti tecnici e burocratici per

giungere alla stipula del definitivo e che il risultato è stato raggiunto per effetto della collaborazione tra il geometra Tes_1 incaricato dal Pt_1 e del geometra CP_3 officiato dalla società acquirente; il teste Tes_1 ha escluso, infatti, qualsiasi partecipazione della società convenuta.

D'altronde, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver partecipato, in alcun modo, alle attività che seguirono alla accettazione della proposta , ove si eccettua l'indicazione al venditore della persona del geom. CP_4 che presentò la prima SCIA al Comune di Roma (per la realizzazione di un collegamento mediante scala di collegamento interna con una porzione di fabbricato intestata catastalmente al Condominio dello stabile). V'è comunque da segnalare che nella proposta di acquisto sottoscritta dalla CP_2 era stata aggiunta, manoscritta, la seguente frase: "*Con l'accettazione della suddetta proposta il venditore si obbliga a togliere a propria cure e spese il soppalco ad oggi esistente entro il punto 2b della suddetta proposta e di conseguenza a consegnarlo urbanisticamente e catastalmente in regola*". Questa precisazione dell'acquirente fu portata all'attenzione del venditore con mail del 11 gennaio 2017 dell'agenzia unitamente alla proposta sottoscritta dal legale rappresentante della promissaria acquirente (doc.17 parte opponente).

Ciò detto, occorre muovere dalla premessa , documentata, della raccolta, da parte della società convenuta, della proposta di acquisto e della sottoscrizione , da parte dell'opponente, dell'"incarico di mediazione per vendita immobiliare" nel quale era contenuta l'assunzione dell'impegno a corrispondere all'agente immobiliare ,"nel caso di conclusione dell'affare" , una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita.

Orbene, non vi è dubbio sulla messa in contatto delle parti a cura dell'agente immobiliare ma, al fine di valutare la sussistenza del diritto al compenso provvigionale, occorre – sulla base delle eccezioni sollevate dall'opponente - esaminare se la vendita del 12 gennaio 2018 possa essere ricondotta causalmente all' attività dell'agenzia e, in caso positivo, se le eccezioni di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1759 cod.civ. costituiscano un fatto estintivo o modificativo della pretesa azionata col ricorso monitorio.

Va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell' affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell' affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata"(Cass. ord. 869/18; vedi

pure Cass. 25851/14). Ed è parimenti costante l'affermazione del principio secondo cui "Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativo a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti" (Cass. n. 25851 del 09/12/2014).

Nella specie, dunque, sussiste il nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività del mediatore pur non avendo quest'ultimo partecipato a tutte le fasi della trattativa e pur in presenza di alcune variazioni oggettive (solo il prezzo, la particella 513 , formalmente di proprietà condominiale, è stata , anch'essa, in realtà oggetto del contratto di vendita con le precisazioni in ordine all'acquisto per usucapione) non vertendosi, contrariamente a quanto assume l'opponente, in una ipotesi di "affare radicalmente differente da quello procurato dalla società opposta".

Va inoltre osservato che non difettava, nel caso di specie, neppure il carattere di vincolatività dell'affare mediato - *La conclusione dell' affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell'atto che dà all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento…* (Cass. 24397/15; vedi , recente Cass. 30083/20) – dal momento che la società promissaria acquirente convenne in giudizio – sulla base della proposta accettata - il promittente venditore chiedendo l'emissione di una sentenza ex art. 2932 cod.civ. e dovendosi dare atto della sussistenza dei requisiti necessari per poter considerare contratto preliminare l'incontro tra la proposta e l'accettazione.

Quanto agli obblighi di cui all'art. 1759 cod.civ., premesso che "Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile "(Cass. 27482/19) e premesso altresì che il mediatore non è tenuto, in difetto di uno specifico incarico, a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica (Cass. 29229/19; Cass. 27429/19), deve osservarsi che l'opponente imputa alla convenuta due circostanze che configurerebbero l'inadempimento contrattuale del mediatore.

L'opponente contesta, innanzitutto, che il mediatore non ha verificato la situazione urbanistico-catastale non avendo rilevato che nella piantina catastale

allegata all'atto di acquisto del dante causa del venditore non era indicata la porzione di immobile adibita a bagno (di seguito accertata di proprietà condominiale) e neppure la scala che collegava il piano strada al piano interrato. Secondo la prospettazione dell'opponente se la circostanza fosse stata segnalata prima della messa in vendita del bene, le relative problematiche avrebbero potuto essere subito affrontate senza rischio di inadempimento nei confronti del promissario acquirente.

Sostiene, ancora l'opponente che il bene non era liberamente commerciabile e che l'avere affidato la pratica al geom. CP_4 ha reso ancor più gravi le problematiche.

Orbene, quanto al primo profilo di inadempimento, deve osservarsi che è pacifico che, al momento del conferimento dell'incarico, l'opponente consegnò la documentazione relativa al bene nella quale era ricompreso un "modello di accertamento della proprietà immobiliare urbana" redatto nell'agosto del 2016, su incarico dell'opponente, all'esito della definizione della controversia insorta con i coeredi sulla divisione del compendio ereditario paterno e materno. Il documento in questione (n.2 del fascicolo convenuta) comprende una planimetria del cespite nella quale è raffigurata sia la scala di collegamento tra i due piani, sia il bagno nel seminterrato. Va pure osservato che nel corso del giudizio di divisione ereditaria era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del compendio e , pertanto, deve dedursi che anche in quella occasione il bene sia stato descritto e rappresentato con le medesime caratteristiche.

Ciò detto, non può ritenersi che l'opponente fosse completamente all'oscuro delle caratteristiche strutturali dell'immobile e che l'agente, a fronte dell'accertamento della proprietà redatto solo pochi mesi prima, fosse tenuto ad approfondire la questione circa la legittimità delle opere realizzate. L'unica evidenza (e differenza) consisteva nella presenza del soppalco la cui necessaria rimozione fu posta all'attenzione del venditore già nella proposta di acquisto. Non può ritenersi rilevante la planimetria allegata all'atto di acquisto del dante causa del venditore, risalente al 1949, che l'agente, in presenza di un documento di molto più recente, ben poteva non approfondire.

Non è stato sufficientemente dedotto e dimostrato che l'intervento del geom. CP_4 incaricato dall'agente immobiliare sia stato errato od abbia complicato la situazione amministrativa. In ogni caso, l'agente non può subire le conseguenze della eventuale imperizia del tecnico, né può configurarsi, nella specie, una ipotesi di culpa in eligendo.

Va, comunque osservato che, in ogni caso, l'immobile è stato oggetto di interventi di regolarizzazione amministrativa; che non risulta affetto da abusi primari e che l'affare si è comunque concluso. La riduzione del prezzo "compensa"

gli esborsi che l'opponente avrebbe comunque dovuto sopportare per la realizzazione degli interventi necessari di cui parte acquirente si è assunto l'onere.

In definitiva, pur dovendosi rilevare che l'agente abbia agito con una speditezza non comune nel cercare di chiudere un affare che avrebbe meritato maggiore prudenza, il nesso di causalità tra la messa in contatto tra le parti e la conclusione dell'affare, per quanto sopra detto, non può essere contraddetta e non sono emerse circostanze o comportamenti censurabili sotto il profilo dell'inadempimento.

In ordine al quantum, deve osservarsi che le parti avevano pattuito una provvigione nella misura del 3% del prezzo di vendita che, alla fine è stato convenuto in € 600.000,00 e, pertanto, la somma di cui al decreto ingiuntivo va ridotta in € 18.000,00 oltre iva come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 11761/2018 e condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 18.000,00 , oltre iva come per legge e interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;

respinge la domanda riconvenzionale;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4835,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 21 giugno 2021 Il Giudice

Maria Luisa Rossi